

מסורת הש"ס

(א) נעירופין סד: (ג) ג'נעל כה: (א) ג'לקמן כה: (ד) דנכרים. ר"מ, ס' אלה, רש"ג

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה והא איכא וכו' גבי ניפול הנמלא אלמא כל היכא: (ב) ד"ה סימן וכו' כיון שניכר בחוצן וכן דבר:

מוסף רש"י

דאין מעבירין על האוכלין. המואל אוכלין ענדך אינו רשאי לעבור עליהן ולהניחן שם (שורבין טו)

דמדרסא. וסימן העשוי לידרס הוא: **דמינשספא**. מתגלגל ברגלי אדם ובהמה ואינה נמצאת במקום שנפלה תחילה: דיקורי. כבדות: **הא של צעל הכים חייב להכריז**. ואע"ג דזהדיא תני לה צמתניתין^(א) איירי דנקטו לאותציה מרישא כריכות צרשות הרצים דאותיב מינה לרבא נקט נמי לאותוציה

לרבה מדוקיא דרישא: אין מעבירין על האוכלין. המואל אוכלין ענדך אין רשאי לעבור עליהם ולהניחם שם הלכך לא נדרסו שמי שמאכלן ראשון הגציהן: אין מעבירין על האוכלין. לאו לשון דריסה הוא אלא כמו אין מעבירין על המנאות (יומא דף ג:). **חיישי לכשפים**. סבורים שמחמת כשפים הונחו לשם כדי להכשיל הדורסים עליהן ונהי נמי דאין מנציהין אותם מיהו לא דרסי עליהן משום כשפים: **לימא כהנאי**. פלוגמא דרבה ורבא: **הנא מאילוי**. הראוי לצא מאילוי כגון חרס פעמים שנופל צעיגול: **הוי סימן**. דלמרינן לשם סימן נתנו שם ולא נפל מאליו ודבר שיש בו סימן הוא ואפילו הכי פליגי רבנן ואמרי הכי אלו שלו משום דקסברי מעבירין על האוכלין והוה ליה סימן העשוי לידרס: ור"י סבר **הוי סימן**. ואע"פ שזה עשוי לידרס נמי הוי סימן: **ומעבירין על האוכלין**. ואפילו הכי ככרות של צעל הצית חייב להכריז דסימן העשוי לידרס הוי סימן. ועיגול היינו טעמא דסימן הבא מאילוי לאו סימן הוא ור"י סבר הוי סימן: ורבה **אמר** לך נו'. והכא היינו טעמא דר"י משום דאין מעבירין על האוכלין ות"ק הכי נמי אית ליה אין מעבירין ומשום הכי ככרות של צעל הצית חייב להכריז. וטעמיהו צעיגול משום דסימן הבא מאילוי הוא ור"י סבר הוי סימן: **איכא דאמרי סברו** נו'. וכי אתמר לימא כהנאי אלאין מעבירין על האוכלין אתמר: **הלכנא כריכות צרה"ר נו'**. כדמוקי לה בשאין בו סימן: **צרשות היחיד אי דרך נפילה הכי אלו שלו**. דליכא למימר מקום הוי סימן דהא לא ידע היכא נפיל מיינה: אי דרך הינוח נוטל ומכריז. מקום ולא יניחם שם שמא ימצאם עכו"ס ויטלם ושמא שכתום הצעלים: אצל בדבר שיש בו סימן נו'. רבא לטעמיה דאמר סימן העשוי לידרס הוי סימן: צמנינא

מעבירין ומר סבר אין מעבירין אמר רב זביד משמיה דרבא אי ס"ד סבר ת"ק סימן העשוי לידרס לא הוי סימן ומעבירין על האוכלין ככרות של בעל הבית ברה"ר אמאי מכריז אלא אמר רב זביד משמיה דרבא דכולי עלמא סברי סימן העשוי לידרס הוי סימן האוכלין והכא בסיומן קא מיפלגי דתנא קמא סבר סימן הבא מאילוי קא מיפלגי דתנא קמא סבר סימן הבא מאילוי לא הוי סימן ור"י סבר הוי סימן ור"י סבר הוי סימן ורבה אמר לך דכ"ע סימן העשוי לידרס לא הוי סימן ואין מעבירין על האוכלין והכא בסיומן הבא מאילוי קמיפלגי ת"ק סבר לא הוי סימן ור"י סבר הוי סימן איכא דאמרי סברוה דכ"ע סימן הבא מאילוי הוי סימן וסימן העשוי לידרס לא הוי סימן מאי לאו במעבירין על האוכלין קא מיפלגי דמר סבר

אלו מציאות פרק שני בבא מציעא

כג.

אין מעבירין על האובלין. פי' אינו רשאי לעבור מעליהן כדפירש רש"י אלא לריך להגציהן אצל אין לפרש דאין מעבירין היינו אין דורסין עליהם כדאמר בפרק הדר (עירובין דף סד:)‏ דל"ל ר"ג לרבי אלעאי טול גלוסקא משום דאין מעבירין הרי משמע שצריך להגציהם ועוד דקאמר התם אצל צדורות

אחרונים שפרוצות צכשפים מעבירין ואי אין מעבירין היינו אין דורסין א"כ האי דקאמר נמי שפרוצות צכשפים היינו דורסים והנא משמע ^(ז) דצאתרא דחיישי לכשפים אין דורסין אלא ודאי לריך לומר כדפרישית: **והא איכא נברים דלא איבפת להו**. פירוש שדרכו הנכרים קודם שיצא שם שום ישראל שקלי ליה וי"ל דדריסה שכיח אי לאו משום כשפים לפי שדורסין דרך הילוכן אצל נטילה לא שכיח שיראשם שצעל הכזר רואה שסבורים שלדעת הניחו שם אצל קשה דהיי פריך שניחוש שידרסוהו נכרים קודם שיצא שם שום ישראל ויפטר מהכרזה אדרבה יחוש לרוב ישראל שרואין הכזר ויגציהוהו ויניחוש לחומרא לחייבו הכרזה דהא צליצורי מעות מכריז אע"פ שאם יראו אותם הנכרים קודם ודאי שקלי להו ועוד דצעי למימר דאפילו צרוב נכרים פליגי רבנן ומחייבי להכריז ואע"ג דאיכא למיחש דלמא שקלי להו ומסתמא נתייאש ועוד דהוה ליה למימר דמנכרים נפול וניזיל צתר רובא אפילו לשמואל דאמר צמנון אין הולכין אחר הרוב היכא דליכא חזקה מודה דמוכח צפרק לא יחפור ^(ב"ב דף כג: ושם ד"ה חזן) גבי ניפול הנמלא ^(א) אצל כל היכא דאפשר לתקן להשיצ ממון לצעלים ע"י הכרזה מתקינן וא"כ מאי פריך הכא: **והא איכא בהמה וכלבים**. וא"ת לרבא נמי יקשה והא איכא בהמה וכלבים דאכלי להו כדאמר לעיל דאיכא שקצים ורמשים דאכלי וי"ל דהכא מייירי צככרות גדולות שאי אפשר שיאכלום:

סימן הבא מאי"ו הוי סימן. פרש"י דלשם סימן נתנו שם ולא נפל מאילוי וקשה דאין דרך לתם מעות צככר לסימן אלא י"ל דאימור ידע שנפלו לו שם ומ"ד לא הוי סימן כיון דרגילות לצא מאילוי מסתמא לא ידע כיון שאין ניכר צחון אצל סימני בהמה שהן מאליהן הוי סימן כיון שניכר ^(ט) וכן דבר שאין ניכר צחון אס אין רגילות לצא מאילוי הוי סימן:

מחרחות

מעבירין ואין סימן ואין מעבירין הוי סימן ורבה אמר לך דכולי עלמא סימן העשוי לידרס לא הוי סימן ור"י סבר הוי סימן אמר רב זביד משמיה דרבא ^(כ)כללא דאבידתא כיון דאמר ווי לה לחסרון כים מיאש ליה מינה ואמר רב זביד משמיה דרבא ^(ב)הלכתא כריכות ברשות הרבים הרי אלו שלו ברשות היחיד אי דרך נפילה הרי אלו שלו אי דרך הנחה נוטל ומכריז וזה וזה בדבר שאין בו סימן אבל בדבר שיש בו סימן לא שנא ברה"ר ולא שנא ברשות היחיד בין דרך נפילה ובין דרך הנחה חייב להכריז: ומהרורות

עין משפט ונר מצוה

בה א מיי' פי"ד מהל' גזילה ואכידה הל' ג סמך עשין עד טוש"ע ח"מ ס' רסב סעיף ה:

בו ב מיי' שם פט"ו הל' ח סמך שם טוש"ע שם סעיף ט:

רבינו חננאל

ת"ש ככרות של נחתום שלו של בעל הבית נוטל ומכריז והנה ככרות של בעל הבית אע"פ שידועין הן ריפתא דכל חזי וחד כיון שאם ידרסו מתפתחין ואין ניכרין למי הן למה מכריזין תיובתא לרבה דאמר לא הוי סימן. ופריך רבה שאני ככרות דלא מדרסי כלל דאין מעבירין על האוכלין ומתני' באתרא דלית ביה לא בהמה ולא אפי' כלבים. פי' סימן הבא מאילוי כגון מעות שנפלו בעיסה ונאפו בתוך הככר וכיוצא בהן. אמר רב זביד כללא דאבידתא כיון דאמר ווי ליה לחסרון כיס מיאש מינה. אמר רב זביד משמיה דרבא הלכתא כריכות ברשות הרבים הרי אלו שלו ברשות היחיד אי דרך נפילה מצאן הרי אלו שלו אי דרך הנחה נוטל ומכריז וזה וזה בדבר שאין בו סימן [אבל ביש בו סימן] לא שנא רשות הרבים ולא שנא רשות היחיד לא שנא דרך הינוח ולא שנא דרך נפילה נוטל ומכריז.